

Contratto di Gestione Social Media

TRA

Italia Digitale SRL (P.I.: 02196170670), con sede legale in Via N. Sauro 14, Giulianova (TE) 64021 di seguito indicato come **"Fornitore"** e/o **"Agenzia web e marketing"**

E

Il/la Sig./Sig.ra e/o società _____

residente (o con sede) in _____

E-mail _____ PEC _____

C.F. _____ P.IVA _____

nella persona del legale rappresentante _____,

proprietario della pagina Facebook: _____,

e della pagina Instagram: _____,

di seguito indicato come **"Committente"**

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – RAPPORTO

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato un contratto di collaborazione di lavoro autonomo consistente nello svolgimento di una attività temporanea con le modalità ed i termini di seguito convenuti.

ART. 2 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'oggetto del presente contratto è la gestione da parte del Fornitore dei canali social media del Committente e la fornitura di un pacchetto di servizi.

L'attività sarà condotta dal Fornitore sulle seguenti piattaforme di social media:

- 1) Facebook;
- 2) Instagram,

conformemente alle condizioni generali di cui all'Allegato **preventivo** _____ parte integrante e sostanziale del presente atto.

Per consentire lo svolgimento di tali attività il Committente autorizza l'Agenzia Web e Marketing a gestire i propri profili aziendali consegnando le credenziali degli account business. Nel caso in cui il Committente non possieda tali credenziali dovrà comunicare all'Agenzia Web e Marketing le credenziali necessarie all'accesso dei profili aziendali.

Il Fornitore si impegna a garantire la massima riservatezza e sicurezza dei dati di accesso ai diversi profili social.

ART. 3 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione in quanto l'Agenzia Web e Marketing non esegue ordini puntuali e specifici impartiti dal Committente, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartitegli da quest'ultimo, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati.

Il Fornitore si impegna a svolgere il servizio con la professionalità, la diligenza e la perizia richieste.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO, DECORRENZA E AVVIO DEL SERVIZIO

L'incarico è conferito con la sottoscrizione del presente contratto, che diviene efficace e vincolante per le parti dalla data di sottoscrizione.

Le parti convengono che l'avvio operativo del servizio, coincidente con la prima pubblicazione di contenuti sui canali social del Committente, è previsto indicativamente per il _____ (di seguito, la "Data di Avvio") e incide esclusivamente sulla decorrenza della durata contrattuale, come di seguito stabilita.

Da tale Data di Avvio decorre la durata del contratto, che è fissata in n. _____ mesi, con scadenza al _____.

Il periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione del presente contratto e la Data di Avvio è destinato allo svolgimento delle attività preliminari, organizzative, strategiche e di setup, che costituiscono parte integrante e sostanziale della prestazione contrattuale.

Il recesso del Committente intervenuto prima della Data di Avvio costituisce recesso anticipato dal contratto e comporta l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 5 del presente contratto, ferma restando la non rilevanza di tale periodo ai fini del computo della durata contrattuale.

Il contratto, salvo diverso accordo scritto, si intenderà tacitamente e automaticamente rinnovato per un periodo di eguale durata, salvo disdetta da comunicarsi alle parti a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della data di scadenza.

ART. 5 DIRITTO DI RECESSO

Il Committente potrà in ogni tempo, a proprio insindacabile giudizio, recedere dal contratto con lettera raccomandata ancorché sia iniziata l'esecuzione dell'attività concordata, dovendo però corrispondere al Fornitore le spese sostenute, quanto dovuto per il lavoro fintanto eseguito, oltre ad una penale pari al 60% del corrispettivo previsto per il lavoro non eseguito. Il Fornitore può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata da inviare almeno 30 giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. In tal caso il Fornitore dovrà restituire l'anticipo eventualmente ricevuto per il lavoro non eseguito e pagare una penale pari al 60% del corrispettivo previsto per il lavoro non eseguito.

ART. 6 – COMPENSO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il compenso per le prestazioni previste nel presente contratto è determinato in un importo complessivo come indicato nel preventivo _____, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Le parti convengono che il pagamento del suddetto compenso avverrà in rate mensili, esclusivamente quale modalità di pagamento, dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'Agenzia Web e Marketing.

Ciascuna fattura dovrà essere saldata mediante bonifico bancario alle coordinate indicate in fattura entro e non oltre 10 giorni dalla data di emissione.

Resta espressamente inteso che la rateizzazione del compenso non incide sulla natura unitaria e complessiva del corrispettivo pattuito.

In caso di recesso anticipato del Committente, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 5 del presente contratto, ferme restando la natura complessiva del compenso pattuito e le somme eventualmente già corrisposte.

ART. 7 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO PER MANCATO PAGAMENTO

In caso di mancato pagamento, totale o parziale, da parte del Committente rispetto alle scadenze concordate nel presente contratto, il Fornitore si riserva il diritto di sospendere o interrompere i servizi forniti, senza preavviso, fino al completo saldo dell'importo dovuto. La sospensione o l'interruzione dei servizi non solleva il Committente dall'obbligo di pagare gli importi dovuti.

Inoltre, qualora il Committente non provveda al pagamento entro 15 giorni dalla data di sospensione del servizio, il Fornitore avrà il diritto di risolvere il contratto, con effetto immediato.

Il Committente riconosce che, in caso di recesso anticipato da parte sua o di risoluzione del contratto da parte del Fornitore per inadempimento, sarà comunque tenuto a pagare tutte le somme come indicate all'art. 5 del presente contratto, e a rimborsare i costi amministrativi e legali derivanti dalla risoluzione anticipata.

ART. 8 IDONEITÀ TECNICO – PROFESSIONALE

L'Agenzia Web e Marketing dichiara di essere in possesso dell'idoneità tecnico professionale per svolgere il Servizio oggetto del presente contratto

ART. 9 OBBLIGHI DELLE PARTI

L'Agenzia Web e Marketing si obbliga a garantire al Committente l'esecuzione del Servizio come descritto nell'allegato **preventivo** _____.

Il Committente si obbliga al pagamento puntuale del compenso come dettagliato nell'allegato **preventivo** _____.

In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti, l'altra parte adempiente avrà facoltà di sciogliere il contratto con effetto immediato previa comunicazione per iscritto a mezzo PEC e/o raccomandata.

Il Committente avrà l'obbligo di esprimere il proprio consenso/dissenso alle bozze di progetto di volta in volta inviate dal Fornitore mediante comunicazioni a mezzo mail. In caso di mancato riscontro alle proposte entro 3 giorni lavorativi dalla data di invio della bozza di progetto da parte del Fornitore questo si intenderà approvato.

ART. 10 – PROPRIETÀ E RISERVATEZZA DEI CONTENUTI PRODOTTI

I contenuti prodotti sono di esclusiva proprietà del Committente. Pertanto, l'Agenzia Web e Marketing non può pubblicarli su altri siti, blog o social network se non dietro espressa preventiva autorizzazione scritta del Committente.

L'Agenzia Web e Marketing ha facoltà di mostrare i contenuti e i risultati frutto dell'attività prestata in favore del Committente in occasione di presentazioni, corsi formativi, incontri con potenziali clienti e utilizzarli per la propria pubblicità anche online e offline.

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui l'Agenzia Web e Marketing entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati.

ART. 11 – RESPONSABILITÀ

- a) L'Agenzia Web e Marketing è responsabile nei confronti del Committente per i danni causati unicamente per dolo o colpa grave. Sono escluse, in ogni caso, le responsabilità del Fornitore in caso di malfunzionamento delle piattaforme social e strumenti informatici utilizzate.
- a) Il Committente mantiene la piena titolarità dei dati e materiali da lui forniti (con "materiali" s'intende, a titolo d'esempio non esaustivo: testi, loghi, marchi, immagini, audiovisivi, documenti, grafici, schemi, progetti), siano anche essi, all'insaputa del Fornitore, sensibili, personali, o coperti da un qualsivoglia diritto (ivi incluso quelli d'autore), assumendosi ogni responsabilità in ordine alla loro gestione, con espresso esonero del Fornitore da ogni responsabilità e onere di accertamento e/o controllo al riguardo.
- b) Il Committente utilizza i servizi a proprio rischio, esonerando il Fornitore nei confronti di ogni parte per controversie legali/civili o amministrative, danni indiretti, specifici, incidentali, punitivi, cauzionali o consequenziali (a titolo esemplificativo non esclusivo: danni in caso d'impossibilità di utilizzo o accesso ai servizi, perdita o corruzione di dati, di profitti, danni d'immagine, interruzioni dell'attività o simili), causati dall'utilizzo o dall'impossibilità di utilizzare i servizi e basati su qualsiasi ipotesi di responsabilità.
- c) Il Committente esonera il Fornitore da ogni responsabilità per eventuali malfunzionamenti dei servizi, causati da problemi tecnici su macchinari, server, router, linee telefoniche, reti telematiche, di sua proprietà o di società selezionate per fornire quanto previsto in questo contratto.

- d) Il Committente esonera il Fornitore da ogni responsabilità per perdite di dati, diffusione accidentale di dati anche personali o sensibili, e qualsiasi altro tipo di danno verificatosi a seguito di attacchi da parte di pirati informatici, ladri, hacker, cracker, virus.
- e) Il Committente esonera il Fornitore da ogni responsabilità per disservizi, interruzioni dei servizi e/o danni imputabili a causa di forza maggiore quali incidenti, incendi, esplosioni, scioperi, serratte, terremoti, disastri, alluvioni, sommosse, e altri eventi di difficile o impossibile previsione che impedissero, in tutto o in parte, di adempiere nei tempi o nei modi concordati ai termini di contratto.
- f) Il Committente esonera il Fornitore da ogni responsabilità per il malfunzionamento dei servizi a causa di non conformità e/o obsolescenza degli apparecchi dei quali il Committente o terze parti sono dotati.
- g) Il Fornitore non può garantire al Committente introiti sicuri derivanti dallo sfruttamento di quanto oggetto di questo contratto.
- h) Qualora il Committente operasse modifiche o alterazioni di qualsiasi tipo ai servizi/prodotti oggetto di questo contratto (a titolo indicativo non esaustivo: modifiche ai codici, alla disposizione di cartelle e/o file, ai loro nomi), il Committente esonera il Fornitore da ogni responsabilità per eventuali danni o malfunzionamenti conseguenti. Se il Committente richiederà assistenza per la risoluzione di problemi da lui o da terzi causati, saranno applicate le tariffe in uso dal Fornitore nel periodo in corso.
- i) Qualora una limitazione, esclusione, restrizione o altra disposizione contenuta in questo contratto sia giudicata nulla per un qualsivoglia motivo e il Fornitore diventi responsabile per perdita o danno, tale responsabilità, in sede contrattuale, civile o altro, non potrà eccedere il prezzo di listino applicato dal Fornitore per il tipo di servizio venduto.

ART. 12 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applica la normativa vigente.

ART. 13 – DISPOSIZIONI FINALI

Eventuali modifiche al presente contratto dovranno essere concordate per iscritto dalle parti. Il presente contratto è redatto in duplice copia, una per ciascuna parte.

ART. 14 - FORO COMPETENTE

Per le controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione, esecuzione e validità del presente, sarà competente in via esclusiva il Foro di Teramo.

Luogo e data _____

IL Committente _____

L'agenzia **Italia Digitale SRL | Abruzzo Digitale** _____

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c. il Committente approva specificatamente le seguenti clausole, dopo averle lette, esaminate ed inteso il loro contenuto:

1. ART. 3: MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE
2. ART. 4: DURATA DEL CONTRATTO
3. ART. 5 DIRITTO DI RECESSO
4. ART. 6: COMPENSO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
5. ART. 7: INTERRUZIONE DEL SERVIZIO PER MANCATO PAGAMENTO
6. ART. 9: OBBLIGHI DELLE PARTI
7. ART. 10: PROPRIETÀ E RISERVATEZZA DEI CONTENUTI PRODOTTI
8. ART. 11: RESPONSABILITÀ
9. ART. 12: NORME DI RINVIO
10. ART. 13: DISPOSIZIONI FINALI
11. ART. 14: FORO COMPETENTE

Il Committente _____